

통 보

1. 제 목 : 추정가격 산정 오류에 따른 입찰 절차 미 준수 등에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 추정가격 산정 오류에 따른 건적입찰 미 실시

1) 업무개요

○○보훈병원에서는 당해 연도에 추진이 필요한 사업에 대하여는 전년도에 사업에 소요되는 금액을 산정하여 예산 승인을 받고 승인된 예산의 범위 내에서 사업 추진을 위한 각종 계약을 체결하고 있습니다.

2) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정」 제3조(정의)에 따르면 “추정가격”은 물품·공사·용역 등의 계약을 체결함에 있어서 국제입찰 대상여부를 판단하는 기준 등으로 삼기 위하여 예정가격이 결정되기 전에 산정된 가격으로, 같은 규정 제9조(추정가격의 산정)에서는 이사장 또는 계약담당자는 예산에 계상된 금액 등을 기준으로 하여 추정가격을 산정하되, 공사계약의 경우에는 지급자재로 공급될 부분의 가격을 제외한 금액으로 하고, 공급하고자 하는 대상에 선택사항이 있는 경우에는 이를 포함하여 최대한 공급 가능한 금액으로 산정하도록 규정하고 있습니다.

추정가격은 계약의 대략적인 규모를 산정함으로써 현장설명 대상, 제한경쟁 가능 요건, 수의계약 대상 등 당해 계약의 방법과 절차를 결정하는 기준이 되고, 적격심사를 평가할 때 기초가 되는 기준금액이므로, 계약담당자가 추정가격을 산정할 때에는, 예정가격을 정하기 전에 건적 확인 등을 통해 검토한 가격인 기초 금액 등의 개념과 혼용하지 않고, 예산에 계상된 금액을 우선으로 산정하되 제 규정 기준을 적용한 최대 공급 가능한 금액으로 정확하게 산정하여야 합니다.

한편 「계약사무규정」 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우)제1항제7호에 따라 이사장 또는 계약담당자는 계약법률시행령 제26조제1항 및 제2항에 따라 가능한 경우에는 수의계약으로 할 수 있고, 같은 규정 제2조(적용범위)에 따라 동 규정에서 정하지 아니한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”）」을 준용하도록 규정하고 있는데, 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)제1항제5호가목에 따르면 추정가격 8천만 원 이하인 공사 관련 법령에 따른 공사는 수의계약에 의할 수가 있으며, 이에 따라 수의계약을 체결할 때에는 제30조(견적에 의한 가격결정 등)에 따라 2인 이상으로부터 견적서를 받되, 추정가격 2천만원을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 조회한 후에 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」에서 정해진 기준에 따라 계약상대자를 결정하도록 정하고 있습니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원에서 2018.01.01.부터 2019년 종합감사 기간까지 추진한 계약 현황을 확인한 결과 [표 1]과 같이 4건에 대하여 예산에 계상된 금액을 기준으로 추정가격이 2천만 원을 초과하고 있음에도, 당해 사업을 추진하면서 업체로부터 받은 단일견적 금액을 기준으로 2천만 원 이하로 추정가격을 산정함으로써, 전자공고 및 견적입찰 등 절차 없이 해당업체와 단독으로 수의시담을 완료하고 계약을 체결하여 공사를 완료하였습니다.

[표 1] 추정가격 과소산정 공사 계약 현황(2018~2019)

(단위 : 천 원)

사 업 명	계약일자	예산금액	추정금액산정	계약방법
2018 냉동기 세관 정비공사	2018.04.18.	##,###	##,###	단일견적, 단독수의
바닥 엑세스플로어 교체 (치과, ▲▲▲▲부, 전산실, 기계실)	2018.09.07. 2018.11.12.	##,###	##,###	
2019 냉동기 세관 정비공사	2019.04.19.	##,###	##,###	
지하1층 바닥타일 교체 공사	2019.04.30.	##,###	##,###	

나. 병원장 차량 임차용역에 대한 계약이행능력 등 적격심사 미 실시

1) 업무개요

○○보훈병원에서는 병원장 직무 수행에 필요한 전용차량의 사용을 위하여 [표 2]와 같이 차량 임차계약을 체결하였습니다.

[표 2] 병원장 전용차량 임차용역 계약 내역

(단위 : 천 원)

계 약 명	계약업체	계약기간	예정가격	계약금액	낙찰률	비고
병원장 업무용차량 임차계약	®®업체	2019.05.16.~ 2022.05.15.	##,###	##,###	##.##%	경쟁입찰

2) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정」 제68조(지출의 원인이 되는 경쟁 입찰에서의 낙찰자 결정) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 지출의 원인이 되는 경쟁입찰에 있어 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 사람의 순으로 계약이행능력 및 기획재정부장관이 정하는 일자리 창출 실적 등을 심사하여 낙찰자를 결정하여야 하고, 「조달청 일반용역 적격심사 세부기준」 제5조(배점기준 및 평가기준)에 따라 육상운송 용역 수행능력(이행실적, 기술능력 및 경영상태) 평점은 심사분야별로 배점한도를 초과할 수 없으며, 같은 조항에서 적격심사의 세부기준을 명시하고 있습니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원에서 2019.4월에 진행한 병원장 업무용차량 임차용역의 입찰 내역을 확인한 결과, 배정예산 ##,###천원에 대한 추정가격 산정을 기준하여 경쟁입찰을 추진하였는데, 입찰자에 대한 가격심사만 진행하고, 계약이행능력 등에 대해서는 심사를 실시하지 않음으로써, 적격심사를 이행하지 않고 최저가 기준으로만 낙찰자를 선정하여 계약상대자를 결정하였습니다.

4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 감사결과를 수용하면서, 계약을 의뢰하는 부서에서부터 추정가격을 정확하게 산정할 수 있도록 유의하겠다고 하였으며, 병원장 차량 임차용역 건에 대하여는 연초에 최저가낙찰제가 폐지되어 제도 도입 시기에 정착 과정에서 발생한 업무 미숙으로, 이후에는 철저를 기하고 있다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○보훈병원장은

- 예산 금액을 우선하여 추정가격을 산정함으로써 투명한 계약 절차가 이행될 수 있도록 조치하시고,(통보)
- 일반 경쟁입찰 시 조달청 세부기준을 준용한 적격심사 이행에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)